[blason masqué]

OPPOSITION A UNE DECLARATION PREALABLE

DESCRIPTION DE LA DEMANDE	
dossier déposé le 07/09/2026	**dossier complété le 07/09/2026**
date d'affichage de l'avis de dépôt en mairie le 09/09/2026	

Par : Cabinet Exemple Géomètres
représentée par DUPONT Jean et MARTIN Claire

Demeurant à : 12 rue des Lilas

29900 Kerdrenn

Pour : Création de deux terrains à bâtir

Sur un terrain sis à : Ker Vihan
Cadastré : A0812, A0815, A0901

référence dossier
N° DP 029999 26 00012

Zonage : UHc

Le Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l'Urbanisme,
Vu les décrets n° 2010-1254 et n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant sur la nouvelle réglementation parasismique,
Vu le Plan Local d'Urbanisme intercommunal approuvé le 28 février 2020, mis à jour le 15 mai 2020, mis en compatibilité le 31 mai 2022 et modifié le 26 septembre 2024,
Vu l'avis d' ENEDIS en date du 10 septembre 2026,
Vu l'avis du service des eaux en date du 14 septembre 2026,
Vu la demande de déclaration préalable susvisée,

Considérant ;
- que la demande, qui porte sur la division d'un terrain en 3 lots avec 2 terrains à bâtir et un lot comportant une maison individuelle ,se situe en zone urbanisée classée UHc au PLUI susvisé,
- que les orientations d'aménagement et de programmation du PLUI susvisé détermine des objectifs de densité en zones urbaines,
- que l'objectif de densité minimale fixé pour la commune de Kervarec est de 15 logements par hectare,
- que dans le cas présent, l'ensemble des parcelles cadastrales de l'unité foncière possède une superficie de 2764 m² et qu'en conséquence 4 logements au minimum doivent être réalisés,
- qu'en conséquence le projet n'est pas compatible avec l'objectif de densité minimale fixé dans l'orientation d'aménagement et ne peut donc être autorisé,

ARRÊTE

Il est fait **opposition** à la déclaration préalable.

Fait à KERVAREC
Le 05/01/2026
Le Maire,
Marc LEFEVRE

[signature et cachet masqués]

La présente décision est transmise au représentant de l'État dans les conditions prévues à l'article L 2131-2 du code général des collectivités territoriales.
Transmis le ... / ... / ...

INFORMATIONS - À LIRE ATTENTIVEMENT

Le (ou les) demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa notification. A cet effet il peut saisir la juridiction administrative territorialement compétente d'un recours contentieux dans les deux mois à partir de la transmission de la décision attaquée. La juridiction administrative peut être saisie directement en vous déplaçant sur site, par voie postale ou par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr. Le délai de recours contentieux n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. L'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier celui-ci à l'auteur de la décision et au bénéficiaire, dans les conditions prévues par l'article R.77-16-1 du code de justice administrative. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier.

Il peut également dans un délai d'un mois suivant la date de sa notification, saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision. L'absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite. Le délai de recours contentieux - mentionné ci-dessus - contre une décision n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours gracieux (Article L. 600-12-2 du code de l'urbanisme).

Toutefois, conformément à l'article L 412-2 du code des relations entre le public et l'administration, un recours administratif préalable peut être obligatoire lorsque le projet - situé en abords de monuments historiques - a été refusé ou comporte des prescriptions qui sont la traduction du refus d'accord ou des conditions exprimées par l'architecte des bâtiments de France.

Si la présente décision est soumise au régime contentieux défini par l'article R.311-5 du code de justice administrative, conformément à cet article, elle peut faire l'objet d'un recours contentieux devant la juridiction administrative territorialement compétente. Le délai de recours contentieux n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. L'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier celui-ci à l'auteur de la décision et au bénéficiaire, dans les conditions prévues par l'article R.77-16-1 du code de justice administrative. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier.

Service des Eaux

Société Publique Locale

Le 14 septembre 2026

Nous contacter:
02 00 00 00 00

Accueil au Centre d'Exploitation
1 rue de l'Exemple,
Kervarec
www.exemple-eaux.fr

CCPK
Service Urbanisme
Maison des services publics - BP 000
29000 EXEMPLE

Objet : Avis du service des eaux sur le projet suivant

DP 29 999 26 00012

Nom : SARL EXEMPLE GEOMETRES Rep par DUPONT Jean
Adresse : LDT KER VIHAN
Ville : 29850 KERVAREC
Parcelle : A 0812 0815 0901
Projet : Création de 2 terrains à bâtir

Suivi par: DURAND Alice

eau potable
eau usée (unitaire)
eau usée (séparatif)

[plan masqué]

AVIS EAU POTABLE

Projet desservi par un réseau public : **OUI via servitude privée**

Suffisance du réseau pour assurer les besoins en eau potable du projet : **OUI**

Remarques particulières :

En cas de division de parcelle où se situe déjà une construction existante, le branchement d'eau potable de cette dernière peut, à l'issue de la division, se retrouver sur la parcelle divisée et géner le projet de construction. Il appartient au pétitionnaire de signifier cette servitude d'aqueduc au futur acquéreur et si besoin, de demander au concessionnaire le déplacement du branchement (travaux à la charge financière du pétitionnaire).

Sécurité Incendie

Hors ERP et ICPE, dans le cas où l'avis du SDIS nécessiterait le renforcement du réseau public d'eau potable, les travaux ne seront pas financièrement à la charge du service public d'eau potable.

Dans le cas d'un ERP ou d'une ICPE, si la défense incendie est assurable par le réseau public (le pétitionnaire devra demander une étude préalable) :
- La desserte se fera à partir d'un branchement spécifique
- Ce service fera l'objet d'un abonnement spécifique (grille tarifaire tenu à votre disposition)

AVIS EAUX USÉES

Projet desservi par un réseau public : **NON**

Suffisance du réseau pour assurer la collecte des eaux usées du projet : **NON**

Remarques particulières : ANC

En cas de division de parcelle où se situe déjà une construction existante, le branchement d'eau usée de cette dernière peut, à l'issue de la division, se retrouver sur la parcelle divisée et géner le projet de construction. Il appartient au pétitionnaire de signifier cette servitude d'aqueduc au futur acquéreur et si besoin, de demander au concessionnaire le déplacement du branchement (travaux à la charge financière du pétitionnaire).

****

Accueil Raccordement - Pole Urbanisme

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE KERVAREC SERVICE URBANISME
1 RUE DE L'EXEMPLE
29850 KERVAREC

Téléphone :
Télécopie :
Courriel : bretagne-cuau@enedis.fr
Interlocuteur : BERNARD Camille

Objet : **Réponse concernant l'instruction d'une autorisation d'urbanisme**

SAINT-BRIEUC, le 10/09/2026

Madame, Monsieur,

Vous nous avez transmis la demande d'instruction de l'autorisation d'urbanisme DP0299992600012 concernant la parcelle référencée ci-dessous :

Adresse :	Ker Vihan 29850 KERVAREC
Référence cadastrale :	Section A , Parcelle n° 0812 Section A , Parcelle n° 0815 Section A , Parcelle n° 0901
Nom du demandeur :	Cabinet Exemple

Nous avons instruit cette demande sans disposer de la puissance de raccordement nécessitée par le projet. Compte tenu du type de projet, nous avons basé notre réponse sur l'hypothèse d'une puissance de raccordement de 36 kVA triphasé.

Nous vous informons que, sur la base des hypothèses retenues pour notre analyse, le raccordement de ce projet au réseau public de distribution nécessite un branchement.

Cette réponse est donnée à titre indicatif et est susceptible d'être revue dans le cas :

- de la non obtention des servitudes de passage éventuellement nécessaires ;
- de la non obtention des autorisations administratives ou de prescriptions administratives ;
- d'une évolution du réseau électrique depuis la date de la demande en objet ;
- d'une évolution de la demande du pétitionnaire (puissance, situation...).

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sincères salutations.

Camille BERNARD

Votre conseiller

Accueil Raccordement - Pole Urbanisme
9, Rue de Rabelais - CS 60314
22003 SAINT-BRIEUC

enedis.fr

SA à directoire et à conseil de surveillance
Capital de 270 037 000 € - R.C.S. de Nanterre 444 608 442
Enedis – 4 Place de la Pyramide
TSA 25001
92030 PARIS LA DEFENSE cedex
Enedis-DOC-AU0.1V300

[blason masqué]

Avis du Service gestionnaire de la voirie de la Commune

☐ Permis de construire
☐ Permis d'aménager
☐ Déclaration préalable
X Certificat d'urbanisme b

Dossier N°CU 029 999 26 00007

Déposé en mairie le 04/09/2026

Par	CABINET EXEMPLE		
Habitant à	12 rue des Lilas KERDRENN		
Situation du projet	Adresse du terrain : Ker Vihan	Réf. cadastrales : A0812 A0815 A0901	Supérficie : 1676 m² 1046 m² 42 m²
Nature de la demande	Création de deux terrains à bâtir		

Avis Technique

	Avis	Observations / Prescriptions
Voirie		Opposition faite à la déclaration préalable
Autres Observations		

A Kervarec, Le 05/02/26

Le Maire,

[signature et cachet masqués]